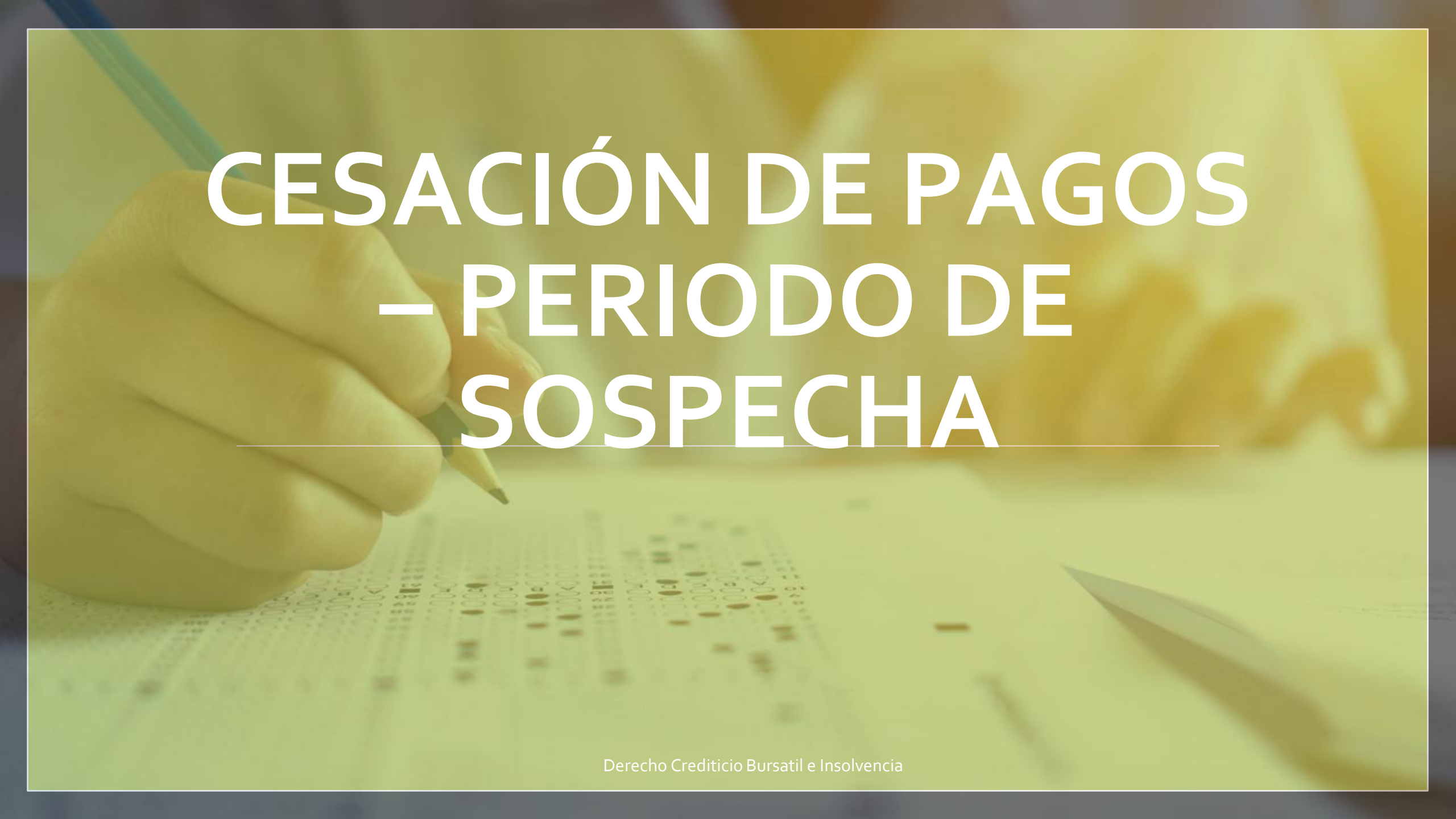


A hand holding a pen is positioned over a document with a grid of numbers. The entire image is overlaid with a semi-transparent yellow-green filter. The text is centered and written in a large, white, sans-serif font.

CESACIÓN DE PAGOS – PERIODO DE SOSPECHA

Cesación de Pagos

ARTICULO 115.- Fecha de cesación de pagos: efectos. La fecha que se determine por resolución firme como de iniciación de la cesación de pagos, hace cosa juzgada respecto del fallido, de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su determinación y es presunción admite prueba contraria respecto de los terceros que no intervinieron.

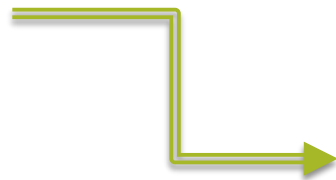
Cuando la quiebra se declare por alguna de las causas es del Artículo 77, inciso 1, o estando pendiente el cumplimiento de un acuerdo preventivo, la fecha a determinar es la que corresponda a la iniciación de la cesación de pagos, anterior a la presentación indicada en el Artículo 11.

Cesación de Pagos

Al estado de cesación de pagos preexistente a la declaración judicial de quiebra se le asigna la virtualidad de incidir sobre ciertas relaciones contraídas durante un lapso inmediatamente anterior a la sentencia



Periodo de sospecha



Acciones de recomposicion
patrimonial

Cesación de Pagos

- Epoca en que se produjo
 - Sindico. Artículo 39 inciso 5
 - Acreedores, deudor, interesados
 - Observaciones
 - Traslado al sindico
 - Puede ordenarse producción de prueba
- Inicio del Período de Sospecha
- Una vez firme
 - Cosa juzgada respecto
 - Fallido
 - Acreedores concurrentes
 - Terceros que formularon observaciones



Para los terceros que se mantuvieron al margen constituye una presunción iuris tantum

Fecha de cesación de pagos

ARTICULO 116.- retroacción. La fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección, más allá de los DOS (2) años de la fecha del auto de quiebra o de presentación en concurso preventivo.

Período de sospecha. Denomínase período de sospecha al que transcurre entre la fecha que se determine como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra.

Fecha de cesación de pagos

Fecha Inicial debe ser determinada por resolución judicial

Aun si se ubica más allá de los 2 años, debe constar en la resolución

Período de retracción máxima a los efectos de promover ineficacias

No se aplica en todos los casos (149,160,174)

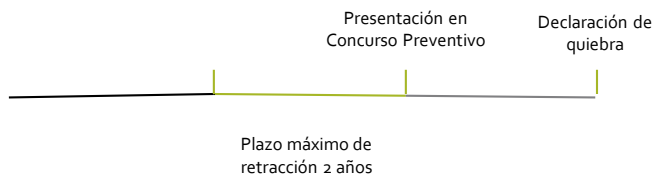
Periodo de Sospecha – Determinación.

- Transcurre entre la fecha de cesación de pagos y la fecha de declaración de quiebra o la presentación en concurso preventivo (la anterior).
- Periodo de retracción tendrá un límite máximo de 2 años

En caso de quiebra directa



En caso de quiebra indirecta



Ejemplo:

- Fecha de Declaración de quiebra: 13/01/2015
- Fecha de Cesación de Pagos: 05/06/2009
- Periodo de Sospecha entre: 13/01/2013 y 13/01/2015 (2 años – Plazo Máximo)
-
- Fecha de Declaración de quiebra: 13/01/2015
- Fecha de Cesación de Pagos: 05/06/2013
- Periodo de Sospecha entre: 05/06/2013 y 13/01/2015.

Ejemplo:

- Fecha de Declaración de quiebra: 13/01/2015
- Fecha de Presentación en Concurso Preventivo: 14/02/2010
- Fecha de Cesación de Pagos: 05/06/2009
- Periodo de Sospecha entre: 05/06/2009 y 14/02/2010
-
- Fecha de Declaración de quiebra: 13/01/2015
- Fecha de Presentación en Concurso Preventivo: 14/02/2010
- Fecha de Cesación de Pagos: 05/06/2004
- Periodo de Sospecha entre: 14/02/2008 y 14/02/2010 (2 años – plazo máximo de retracción)

Cesación de pagos: determinación de su fecha inicial

- ARTICULO 117.-. Dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la presentación del informe general, los interesados pueden observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico.
- Los escritos se presentan por triplicado y de ellos se da traslado al síndico, junto con los que sobre el particular se hubieren presentado de acuerdo con el Artículo 40.
- El juez puede ordenar la prueba que estime necesaria.
- La resolución que fija la fecha de iniciación de la cesación de pagos es apelables por quienes hayan intervenido en la articulación y por el fallido.

Cesación de pagos: determinación de su fecha inicial

Legitimados activos

Interesados

A quien puede afectarlos

Deudor

Acreedores verficantes

Terceros afectados por

acción de ineficacia falencial.

Extension de quiebra

Responsabilidad de terceros

Inhabilitaciones falenciales

Quiebra Indirecta

Se observa fecha de cesación de pagos en el articulo 40 sin sustanciar y sin medidas probatorias.

Al fracasar se agregan, se sustancian y trasladan

Actos ineficaces de pleno derecho

ARTICULO 118.- Son ineficaces respecto de los acreedores los actos realizados por el deudor en el período de sospecha, que consistan en:

1) Actos a título gratuito;

2) Pago anticipado de deudas cuyo vencimiento según el título debía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad;

3) Constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia, respecto de obligación no vencida que originariamente no tenía esa garantía.

La declaración de ineficacia se pronuncia sin necesidad de acción o petición o expresa y sin tramitación. La resolución es apelable y recurrible por vía incidental.

Actos ineficaces de pleno derecho

Inoponibles a los acreedores

Para que funcione debe tenerse en cuenta

- El acto debe haberse realizado durante el período de sospecha
- El juez debe contar con elementos suficientes para acreditar la existencia de alguno de los actos enumerados
- El acto se declara inoponible en interés de los acreedores
- La enumeración es taxativa y de interpretación restringida
- El agraviado puede recurrir ante el mismo juez del concurso por incidente o apelar ante el superior

- **CONCURSOS. EFECTOS SOBRE ACTOS PERJUDICIALES A LOS ACREEDORES. ACTOS INEFICACES DE PLENO DERECHO. INEFICACIA CONCURSAL. DIFERENCIAS CON LA NULIDAD.**
- *DEBE DISTINGUIRSE EL CONCEPTO CONCURSAL DE INEFICACIA O INOPONIBILIDAD DE UN ACTO JURIDICO DEL CONCEPTO CIVIL DE NULIDAD DE TALES ACTOS. ELLO, EN TANTO LA NULIDAD ES LA RESULTANTE DE VICIOS DE CONSTITUCION DEL ACTO, QUE LO PRIVA ABSOLUTAMENTE DE SUS EFECTOS NATURALES, MIENTRAS QUE LA INEFICACIA O INOPONIBILIDAD SE PRESENTA CUANDO UN ACTO, EN SI MISMO VALIDO, CARECE DE EFECTOS RESPECTO DE ALGUNA PERSONA O CATEGORIA DE PERSONAS COMO, EN MATERIA CONCURSAL, SON LOS ACREEDORES DE UN SUJETO FALLIDO. DE TAL MODO, UN ACTO VALIDO ENTRE QUIENES LO CELEBRARON SIN VICIOS DE CONSTITUCION, PUEDE SER INEFICAZ RESPECTO DE LOS ACREEDORES DE UNO DE LOS SUJETOS QUE LO CELEBRO.*
- **ALBERTI - ROTMAN - CUARTERO
DI PAOLO SA S/ QUIEBRA S/ INC. DE INEFICACIA DE ACTO POR AGIO SIGARENFABRICKEN (LL 9.3.93).9/11/92
CAMARA COMERCIAL**

Actos ineficaces de pleno derecho - Jurisprudencia

- ARTICULO 119.- Los demás actos perjudiciales para los acreedores, otorgados en el período de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores, si quien celebó el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio.
- Esta declaración debe reclamarse por acción que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita por vía ordinaria, salvo que por acuerdo de partes se opte por hacerlo por incidente.
- La acción es ejercida por el síndico; está sujeta a autorización previa de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible y no está sometida a tributo previo, sin perjuicio de su pago por quien resulte vencido; en su caso el crédito por la tasa de justicia tendrá la preferencia del Artículo 240. La acción perime a los SEIS (6) meses.

Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos

Jurisprudencia

Resulta procedente la acción revocatoria concursal contra los subadquirentes del inmueble enajenado por el fallido cuando existen en autos elementos de juicio que permiten presumir que aquéllos conocían o debían conocer la posibilidad de una acción revocatoria. La prueba del conocimiento de los fines de la revocatoria puede darse por presunciones que se infieran de un estado de dominio público, pues un hecho se convierte en un indicio cuando una regla de experiencia lo pone con el hecho a probar en una relación lógica que permita deducir la existencia o inexistencia de aquél. El parentesco probado entre la esposa del adquirente del bien con el representante de la fallida y también con el síndico societario, el admitido conocimiento del comprador sobre la cesación de pagos de la concursada y la circunstancia de haberse repuesto el sellado del boleto de compraventa el mismo día de la escritura, a pesar de que aquél fue suscripto tres años antes, confirman un comportamiento de singular tipicidad que lo incluye en la situación prevista por el artículo 123 de la ley 19551.

CIGAIF S.A. s/QUIEBRA c/RÍOS, LUIS Y OTROS - CNCom - SALA B - 8/6/88

Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos

- Actos a título oneroso
- El acto debe haberse realizado durante el período de sospecha
- El acto se declara inoponible en interés de los acreedores
- Debe acreditarse que el tercero tenía conocimiento del estado de cesación de pagos
 - Presunciones, indicios graves
- Debe haber existido perjuicio para los acreedores
 - No hay perjuicio, no hay interés tutelable
 - El perjuicio **se presume** y es el tercero quien debe probar su inexistencia
- Partes
 - Sindico - autorización previa de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisibles
 - Terceros cocontratantes y eventuales subadquirentes
- Competencia especial del juez del concurso

Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos - Jurisprudencia

"Es procedente la acción de revocatoria concursal interpuesta por el síndico a fin de que se declare la ineficacia de la venta de una marca del fallido realizada durante el periodo de sospecha si de la pericia efectuada surge la diferencia de precio entre su valor real aproximado y lo presuntamente abonado, lo cual permite apreciar el perjuicio irrogado para la masa" (CNCom, Sala B, 23/8/01, "Estancia El Rosario SA s/quiebra c/Estancia El Rosario SA y otro", JA, 2001-IV-156, y LLonlim, AR/JUR/2685/2001).

"El fundamento de la autorización que debe prestar la mayoría de los acreedores verificados y declarados admisibles -introducida por el art. 119 de la ley 24.522- es que sean estos los que evalúen la pertinencia de una acción enderezada a satisfacer sus pretensiones de cobro, que en el caso de no prosperar conllevará la imposición de costas a la quiebra" (CNCom, Sala D, 22/8/97, "Aluter SA c/De la Canal, Pablo, y otro", LL, 1998-B-121, y L L m Eine AR/JUR/3715/1997, del dictamen fiscal).

Acción por los acreedores

ARTICULO 120.- Sin perjuicio de la responsabilidad del síndico, cualquier acreedor interesado puede deducir a su costa esta acción, después de transcurridos TREINTA (30) días desde que haya intimado judicialmente a aquél para que la inicie.

El acreedor que promueve esta acción no puede requerir beneficio de litigar sin gastos y, a pedido de parte y en cualquier estado del juicio, el juez puede ordenar que el tercero afiance las eventuales costas del proceso a cuyo efecto las estimará provisionalmente. No prestada la caución, el juicio se tiene por desistido con costas al accionante.

Revocatoria ordinaria. La acción regulada por los Artículos 961 a 972 del Código Civil, sólo puede ser intentada o continuada por los acreedores después de haber intimado al síndico para que la inicie o prosiga, sustituyendo al actor, en el término de TREINTA (30) días.

Efectos. En ambos casos si se declara la ineficacia, el acreedor tiene derecho al resarcimiento de sus gastos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados, que determina el juez entre la tercera y la décima parte del producido de éstos, con limite en el monto de su crédito.

Acción por los acreedores

Puede ser ejercida por los acreedores

- En defecto del sindico
- Transcurridos 30 días

Para desalentar acciones poco serias

- Imposibilidad de litigar sin gastos
- Posibilidad de arraigo por costas del proceso

Revocatoria ordinaria – Accion pauleana

- Artículos 338 a 342 CCCN

Acción por los acreedores - Jurisprudencia

- *"Posee legitimación activa la acreedora que intimó judicialmente a la sindicatura para que inicie la acción de ineficacia concursal por conocimiento del estado de insolvencia respecto del contrato de cesión celebrado entre la fallida y un tercero, y luego de transcurrido el plazo legal promovió la demanda, ya que el desplazamiento de la legitimidad sustancial activa de su titular originario -sindicatura- a la actora, en los términos del art. 120 de la ley de concursos y quiebras, quitó trascendencia a la no obtención de la autorización previa de la mayoría simple de acreedores concurrentes" (C2"CivCom Cdrdoba, 31/7/07, "Toledo Gallo, Norma A. c/Navarro, Sergio E., y otro", LLC, 2007-C-1165, y LLonline, ALUJ UW6851/2007).*

- ARTICULO 121.-. El primer párrafo del Artículo 119 no es aplicable respecto de los actos de administración ordinaria otorgados durante la existencia de un concurso preventivo, ni respecto de los actos de administración que excedan el giro ordinario o de disposición otorgados en el mismo período, o durante la etapa del cumplimiento del acuerdo con autorización judicial conferida en los términos de los Artículos 16 ó 59 tercer párrafo.

Actos otorgados durante un concurso preventivo

Actos otorgados durante un concurso preventivo

- Quiebra indirecta
 - 3ro cocontratante no puede alegar desconocimiento del estado de cesacion de pagos
 - Si asi fuese nadie contrataría con un concursado
 - Actos del 121 no pueden cuestionarse con la acción de ineficacia.
 - En todo caso se podrán aplicar normas del derecho comun
 - Ejemplo: Fraude
 - Si requiriesen autorizacion judicial y no la hubiesen requerido
 - Ineficacia de pleno derecho (articulo 17)

Pago al acreedor peticionante de quiebra: presunción.

ARTICULO 122.- Cuando el acreedor peticionante, luego de promovida la petición de quiebra, recibiera cualquier bien en pago o dación en pago de un tercero para aplicar al crédito hecho valer en el expediente, se presume que se han entregado y recibido en favor de la generalidad de los acreedores, siendo inoponibles a ellos el otro carácter.

Reintegro. El acreedor debe reintegrar al concurso lo recibido, pudiendo compelersele con intereses hasta la tasa fijada en el Artículo 565 del Código de Comercio, en caso de resistencia injustificada.

Pago al acreedor peticionante de quiebra: presunción.

- Quiebra declarada con posterioridad a peticion anterior rechazada por haber recibido pago de un tercero
 - Requisitos para su procedencia
 - Quiebra peticionada por acreedor, no declarada, en la que recibió un pago de un tercero – no del deudor – para aplicar a la obligación hecha valer por el peticionario de la quiebra
 - Posterior quiebra del mismo deudor, dentro de cuyo periodo de sospecha encuadra el pago, del que se declara la ineficacia

Presuncion: acreedor que pidio la quiebra conocia estado de cesacion de pagos que no fue desacreditado pues el pago fue hecho por un tercero

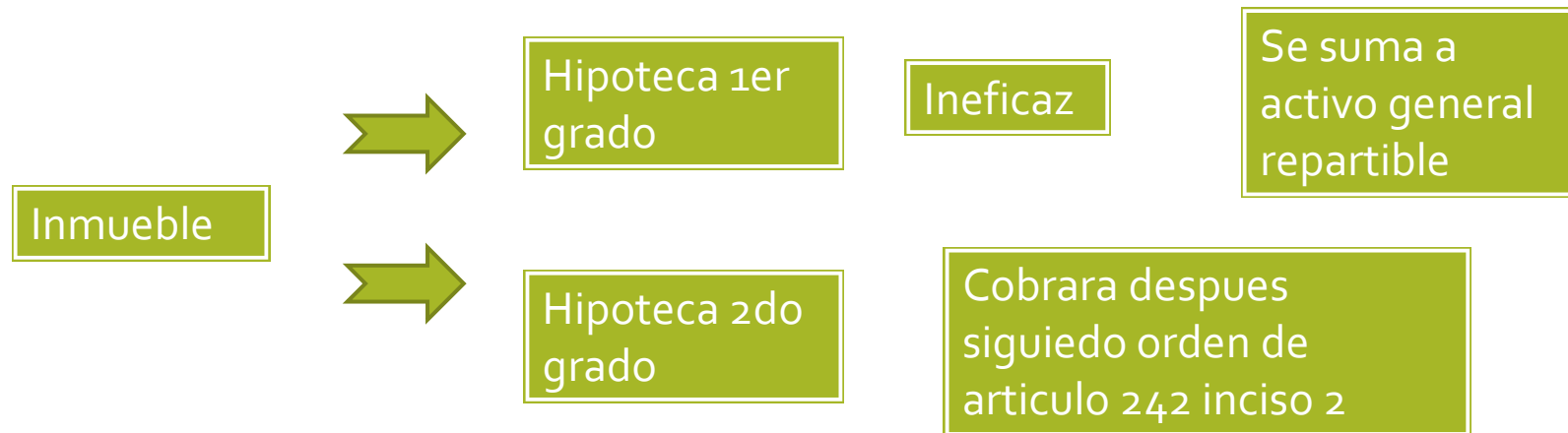
Consecuencia: obligacion de reintegrar lo percibido // pago violatorio de la pars conditio creditorum

Inoponibilidad y acreedores de rango posterior.

- ARTICULO 123.- Si en virtud de lo dispuesto por los Artículos 118, 119 y 120 resulta inoponible una hipoteca o una prenda, los acreedores hipotecarios o prendarios de rango posterior sólo tienen prioridad sobre las sumas que reconocerían ese privilegio si los actos inoponibles hubieran producido todos sus efectos. Ingresan al concurso las cantidades que hubieran correspondido percibir al acreedor por los actos inoponibles, sin perjuicio de las restantes preferencias reconocidas.

Inoponibilidad y acreedores de rango posterior.

- La declaración de ineficacia de hipoteca o prenda
 - No beneficia a acreedores con igual preferencia pero en grado posterior, sino al resto de los acreedores concurrentes



el acto viciado es inoponible al concurso, pero no nulo ni inexistente.

ACREEDOR HIPOTECARIO “A” EN 1ER GRADO 500

ACREEDOR HIPOTECARIO “B” EN 2DO GRADO 300

BIEN SE LIQUIDA EN 600 – A COBRA 500 – B COBRA 100 Y LE QUEDAN 200
COMO QUIROGRAFARIO

SI HIPOTECA EN 1ER GRADO SE DECLARA INOPONIBLE

BIEN SE LIQUIDA EN 600 – B COBRA 100 Y LE QUEDAN 200 COMO
QUIROGRAFARIO PORQUE LOS 500 VAN AL RESTO DE LOS ACREEDORES



Bien



Hipoteca 1er grado \$
100 – Declarada
ineficaz (118)



Hipoteca 2do grado \$
100



Declara la quiebra



Liquida el bien \$ 150